

개선요구

제 목 안전보건계약특수조건 불합리

소 관 부 서(기관) ▲▲▲▲처

조 치 부 서(기관) ▲▲▲▲처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 공사(工事) 및 용역 계약 체결 시 계약상대자가 안전준수 의무 등을 이행하여 사업장에서 산업재해 발생을 예방하도록 20XX. X월부터 안전보건계약특수조건(이하 “특수조건”이라 한다)을 계약서류에 포함시키고 있다.

2. 판단 기준

기획재정부 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제14조(안전조치)에 따르면 “공공기관은 필수 안전조치 사항에 대하여 점검하게 하고, 이를 준수하지 않은 근로자에 대해서는 퇴거 조치¹⁾를 하는 등 작업장 안전조치를 철저히 이행하기 위해 노력하도록 하고 있다.

또한 「같은 지침」 제15조(위험성평가²⁾)에서 공공기관은 계약조건을 통해 계약상대자가 발주공사의 현장에 대해 실시하는 위험성평가 결과를 점검하고 필요한 보완 조치를 요구하도록 되어 있다.

1) 2019. 3. 19., 국무조정실 주관 하에 산업통상자원부, 국토교통부 등 8개 관계부처 합동으로 근로자의 필수 안전조치 사항에 대한 작업장 출입 전 개인보호구 미착용, 음주 여부 등의 사전점검을 강화하고 안전조치 미준수 근로자에 대해 퇴거 조치를 마련하도록 요구하는 등의 내용이 포함된 “공공기관 작업장 안전강화 대책”을 발표하였음.

2) 사업주가 스스로 사업장의 유해·위험요인에 대한 실태를 파악하고, 이를 평가하는 것임.

따라서 공사는 안전문화의 사회적 확산 및 계약상대자가 고용한 근로자의 안전사고 예방 강화를 위하여 개인보호구 미착용·음주 후 작업금지 등의 내용과 이를 위반한 근로자 적발 시 명확한 제재기준, 계약상대자의 위험성평가가 실효성 있게 추진되도록 계약상대자가 실시한 위험성평가 결과 및 위험성 감소대책을 점검하여 계약상대자에게 보완 조치를 요구하도록 하는 내용을 특수조건에 반영하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 특수조건을 점검한 결과 계약상대자의 산업안전 보건 관계법령 및 안전수칙 준수 의무는 명시되어 있으나, 개인보호구 미착용·음주 후 작업금지 등의 내용과 이를 위반한 근로자 적발 시 명확한 제재기준은 반영되어 있지 않다.

또한 특수조건에는 계약상대자의 위험성평가 실시 및 그 결과 위험요인에 대한 개선 조치 의무는 명시³⁾되어 있으나, 계약상대자의 위험성평가 결과 및 위험성 감소대책을 점검하여 필요한 보완 조치를 요구하도록 하는 공사의 의무는 명시되어 있지 않다.

관련부서(기관) 의견 ▲▲▲▲처는 감사결과를 수용하면서 계약상대자가 고용한 근로자의 개인보호구 미착용·음주 후 작업금지 등의 내용과 이를 위반한 근로자 적발 시 제재기준, 또한 공사 계약 건에 대해 감독자는 계약상대자가 실시한 위험성평가 결과 및 위험성 감소대책을 점검하여 계약상대자에게 보완 조치를 요구하도록 하는 내용을 안전 보건계약특수조건에 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

3) 안전보건계약특수조건 제4조(사전예방조치 의무 등)

조치할 사항

▲▲▲▲처장은

계약상대자가 고용한 근로자의 개인보호구 미착용·음주 후 작업금지 등의 내용과 이를 위반한 근로자 적발 시 명확한 제재기준, 또한 공사감독자가 계약상대자의 위험성평가 결과 및 위험성 감소대책을 점검하여 계약상대자에게 보완 조치 요구하도록 하는 내용을 안전보건계약특수조건에 반영하시기 바랍니다.(개선)